คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๐๔๘/๒๕๖๗

นาง ก โจทก์

บริษัท ร จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๗, ๕๒, ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง ลูกจ้างในฐานะผู้ควบคุมดูแลไม่ใส่ใจในการตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ปล่อยปละละเลยจนก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นทำให้ผู้ว่าจ้างขาดความน่าเชื่อถือในตัวนายจ้าง ถือว่าลูกจ้างประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการรักษาความปลอดภัย เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานการตลาด ค่าจ้างอัตราเดือนละ ๑๓๔,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายทุกวันสิ้นเดือน เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ ให้มีผลเป็นการเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ต่อมาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำเลยมีหนังสือไล่ออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าจ้างค้างจ่ายแก่โจทก์ จำเลยฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งจำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียตามสัญญาจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๕,๓๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ขาดความสามารถในการบริหารจัดการงาน โดยไม่สามารถจัดการกำลังพลไปประจำจุดของผู้ว่าจ้างได้ ทำให้จำเลยต้องถูกผู้ว่าจ้างปรับ เป็นเงิน ๔๑๗,๖๒๘.๘๑ บาท โจทก์บกพร่องต่อหน้าที่ในการจัดการกำลังพล ทำให้จำเลยต้องเสียเงินว่าจ้างบุคคลภายนอกไปเป็นเงิน ๑๗๓,๙๗๒.๙๙ บาท โจทก์ได้รับมอบหมายในหน้าที่ของโจทก์ต้องส่งมอบกระดาษชำระให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่โจทก์กลับปล่อยปละละเลยหน้าที่ ไม่ส่งมอบกระดาษชำระให้แก่ผู้ว่าจ้าง การกระทำของโจทก์เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ส่วนหนังสือเลิกจ้างฉบับลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นหนังสือที่ออกโดยสำคัญผิดขณะที่ยังไม่ตรวจสอบความเสียหาย หนังสือดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ และยึดถือหนังสือเลิกจ้างฉบับลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง และบังคับโจทก์จ่ายค่าเสียหาย ๙๘๒,๒๓๖.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนจำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งด้วยวาจา ค่าเสียหายตามฟ้องแย้งเป็นกรณีของบริษัทลูกของจำเลย ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ไม่ใช่จำเลย อีกทั้งโจทก์ตกลงทำงานกับจำเลยอันเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัย ไม่ใช่บริษัทรักษาความสะอาด โจทก์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสียหายดังกล่าว ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้บังคับตามฟ้องแย้งของจำเลย โดยให้โจทก์ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์ให้ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานการตลาด สัญญาจ้างกำหนดหน้าที่ของโจทก์ไว้ว่า “กำหนดทิศทางการตลาดและการขาย วางแผนกลยุทธ์ เพิ่มรายได้ให้องค์กร สร้างความพึงพอใจให้กับลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย” ที่โจทก์อ้างว่าการส่งพนักงานรักษาความสะอาดไปที่ศูนย์ราชการเป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลและสรรหาที่จะดำเนินการไม่ใช่หน้าที่ของโจทก์ อีกทั้งโจทก์ตกลงทำงานกับจำเลยอันเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยไม่ใช่รักษาความสะอาด แต่นาย ย เบิกความว่า ลูกจ้างของบริษัทจำเลยกับลูกจ้างของบริษัทลูกเป็นลูกจ้างชุดเดียวกัน และโจทก์เบิกความตอบทนายจำเลยว่า ตอนที่ทำงานที่บริษัทจำเลย จำเลยมีสำนักงานเดิมอยู่ที่ห้าง ต่อมาโจทก์ย้ายไปทำงานที่บริษัทลูกซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับรักษาความสะอาด แต่ที่โจทก์ไปเพื่อไปเปิดตลาดเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัย ผู้บริหารมอบหมายให้โจทก์ทำหน้าที่ในการขายบริการรักษาความปลอดภัย และมอบหมายให้โจทก์ควบคุมนาย อ ในการบริหารจัดการพนักงานรักษาความสะอาด และโจทก์ยังเบิกความต่อว่า นาย อ เป็นผู้จัดการทั่วไปทำงานด้วยกันกับโจทก์ กรณีฟังได้ว่า แม้ว่าโจทก์จะทำสัญญาจ้างกับบริษัทจำเลย แต่ในการทำงานเมื่อโจทก์ได้รับมอบหมายให้ไปทำงานที่บริษัทลูกของจำเลย โจทก์ก็ไปทำงานโดยไม่ปรากฏว่าโต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด ถือว่าโจทก์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามสัญญาแล้ว ที่โจทก์อ้างมาในคำฟ้องว่า มีการทำรายงานให้จำเลยทราบทุกสิ้นเดือน แต่โจทก์ไม่มีหลักฐานดังกล่าว ฝ่ายจำเลยซึ่งมีนาย ย มาเป็นพยานยังเบิกความว่า โจทก์ไม่ประสานงานกับจำเลยจึงเชื่อว่าโจทก์ปล่อยปละละเลย ดังนั้น เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นตามฟ้องแย้ง โจทก์จะปัดความรับผิดชอบไม่ได้ และโจทก์ยังได้รับมอบหมายให้ควบคุมนาย อ จึงถือว่านาย อ เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา โจทก์ในฐานะผู้ควบคุมไม่ใส่ใจในการตรวจสอบการทำงานของนาย อ ปล่อยปละละเลย จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่ในความรับผิดชอบของโจทก์ที่ต้องรับผิดด้วย จากเหตุการณ์ที่ส่งพนักงานรักษาความสะอาดไม่ครบตามสัญญาไม่ส่งมอบกระดาษชำระ ถือว่าโจทก์ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ ไม่ใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามฟ้องแย้งจะให้โจทก์รับผิดแต่เพียงคนเดียวไม่ได้ เนื่องจากจำเลยยังมีลูกจ้างซึ่งทำงานและต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว อีกทั้งระบบการทำงานของจำเลย จำเลยก็ไม่ได้นำพยานหลักฐานมาสืบให้ชัดเจนว่า มีระบบการทำงานอย่างไร ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่จำเลยฟ้องแย้งขอให้โจทก์ชำระค่าเสียหาย ๙๘๒,๒๓๖.๘๐ บาท แม้จะได้รับความเสียหายจริงแต่จะให้โจทก์รับผิดเพียงคนเดียวจึงสูงเกินไป เห็นควรกำหนดให้โจทก์ชำระค่าเสียหายทั้งหมดแก่จำเลย ๓๐,๐๐๐ บาท ในการพิจารณาคดีแรงงานไม่มีเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความ เนื่องจากได้รับยกเว้น ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ คลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหลายประการ โจทก์ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายตามสัญญานั้น ต้องไม่ขยายขอบเขตไปถึงการทำงานให้นิติบุคคลอื่นและคนละวัตถุประสงค์กัน โจทก์ย้ายไปทำงานบริษัทลูกของจำเลยเพื่อไปเปิดตลาดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย จำเลยเลิกจ้างโจทก์ไม่เป็นธรรม ค่าเสียหายล้วนแต่เป็นกรณีที่จำเลยอ้างว่าเกิดกับบริษัทลูกทั้งสิ้น ซึ่งไม่เป็นความจริงและโจทก์ไม่เกี่ยวข้อง นั้น อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย อนึ่ง คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ ให้บังคับตามฟ้องแย้งของจำเลย โดยให้โจทก์ชำระค่าเสียหายเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท แก่จำเลย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย แต่จำเลยมีคำขอท้ายฟ้องแย้ง ขอดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องแย้งเป็นต้นไป คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ในส่วนวันที่เริ่มคำนวณดอกเบี้ยจึงเกินคำขอท้ายฟ้องแย้ง จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอ ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันฟ้องแย้ง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา